

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION TANGER –TETOUAN– AL HOCEIMA
PROVINCE D'AL HOCEIMA



REGLEMENT DE CONSULTATION

Mode de passation : **Appel d'offres ouvert sur offres de prix (séance publique).**

N° : 27/INDH/2026 du : 09/06/2026 à 10 heures.

Objet : Etudes techniques et suivi des Travaux d'aménagement des pistes des communes territoriales Sidi Boutmim et Moulay Ahmed Cherif (Province d'Al-Hoceima).

REGLEMENT DE CONSULTATION DE L'APPEL D'OFFRES

Appel d'offres ouvert national sur offre de prix (séance public), en application de l'alinéa 1 et 3 (a) du paragraphe I de l'article 19 et paragraphe 1 de l'article 20 et l'alinéa b paragraphe 3 de l'article 20 décret n° 2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Article 1 : Objet du règlement de la consultation

Le présent Appel d'offre a pour objet : **Etudes techniques et suivi des Travaux d'aménagement des pistes des communes territoriales Sidi Boutnim et Moulay Ahmed Cherif (Province d'Al-Hoceima).**

Article 2 : Maître d'ouvrage et maître d'ouvrage délégué

Le maître d'ouvrages du marché qui sera passé suite au présent appel d'offres est : Le Gouverneur de la Province d'Al-Hoceima.

Article 3 : Conditions requises des concurrents

Conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2-22-431 du 8 mars 2023 relatif aux marchés publics :

Seules peuvent participer au présent appel d'offres les personnes physiques ou morales qui :

1. justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
2. sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement des créances publiques ;
3. sont affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale ou à un autre régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces organismes ;
4. exercent l'une des activités en rapport avec l'objet du marché.

Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :

1. les personnes en liquidation judiciaire ;
2. les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;
3. les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'exclusion temporaire ou définitive prise conformément aux dispositions de l'article 152 du présent décret ;
4. les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans un même marché ;
5. les prestataires de services ayant contribué à la préparation du dossier de l'appel d'offres concerné ;
6. les titulaires dont les marchés ont fait l'objet de résiliation pour une faute qui leur incombe au titre des marchés d'achèvement y afférents

Article 4 : Liste des pièces justifiant les capacités et les qualités des concurrents :

Chaque concurrent doit présenter un dossier administratif, un dossier technique et une offre technique :

1. Un dossier administratif comprenant :

1- Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

- a) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent:
 - s'il s'agit d'un auto-entrepreneur ou d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée;
 - s'il s'agit d'un représentant du concurrent, celui-ci doit présenter, selon le cas :
 - Une copie certifiée conforme de la procuration légalisée, lorsqu'il agit au nom d'une personne physique;
 - Un extrait des statuts de la société et/ou copie certifiée conforme à l'original du procès-verbal de l'organe compétent lui conférant le pouvoir d'agir au nom de cette société ;
 - l'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant.
- b) la déclaration sur l'honneur ;

- c) L'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant;
- d) la convention constitutive du groupement prévue à l'article 150 du présent décret ou sa copie certifiée conforme, lorsque le concurrent est un groupement.

2- Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché dans les conditions fixées à l'article 43 du décret :

- a) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties tel que prévu à l'article 27 du décret des marchés publics.

Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé

- b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale ou par tout autre organisme de prévoyance sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers l'organisme concerné;
- c) Une copie du certificat d'immatriculation au registre de commerce (modèle 9) pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation au registre de commerce en vertu de la législation en vigueur

La date de production, au maître d'ouvrage, des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité

2. Un dossier technique du BET comprenant :

- Copie certifiée conforme aux certificats d'agrément dans les domaines : **D4 et D5.**

3. Une offre technique BET comprenant :

A- Equipe technique exigé pour assurer le suivi des travaux justifié par le CV et le diplôme certifiés conformes à l'Original :

- **Un (01) Chef de projet ingénieur d'Etat en génie civil d'au moins 10 (dix) ans d'expérience + CV + Diplôme+ bordereaux de la CNSS des 3 derniers mois.**
- **Un (01) Ingénieur spécialité routes ou VRD d'au moins 05 (cinq) ans d'expérience + CV + Diplôme+ bordereaux de la CNSS des 3 derniers mois.**
- **Un (01) Ingénieur spécialité hydraulique d'au moins 05 (cinq) ans d'expérience + CV + Diplôme**
- **Un technicien (01) topographe d'au moins 10 (dix) ans d'expérience + CV + Diplôme+ bordereaux de la CNSS des 3 derniers mois.**
- **Technicien en génie civil (ou cadre supérieur ayant la même spécialité) assurant le suivi permanent sur chantier d'au moins 10 (dix) ans d'expérience + CV + Diplôme+ bordereaux de la CNSS des 3 derniers mois.**

NB : le personnel doit obligatoirement appartenir à l'entité (BET) et qui sera justifié par le bordereau du CNSS (pour les trois derniers mois).

-L'absence d'un membre de cet équipe ou d'une pièces exigés dans chaque dossier conduit à l'écartement de l'offre du concurrent.

B- Méthodologie proposée pour la réalisation des prestations objet du marché du projet

C- Le planning et chronogramme

N.B : L'offre technique doit être signée par le concurrent.

Article 5 : Composition du dossier d'appel d'offres

Conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 2-12-349 précité, le dossier d'appel d'offres doit comprendre :

- a) Copie de l'avis d'appel d'offres ;
- b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
- c) Le modèle de l'acte d'engagement ;
- d) Le modèle du bordereau des prix portant détail estimatif
- e) Le modèle de déclaration sur l'honneur ;

f) Le présent règlement de consultation ;

Article 6 : Modification dans le dossier d'appel d'offres

Si des modifications sont introduites dans le dossier d'appel d'offres, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 22 du décret n°2-22-431 du 8 mars 2023 précité, elles seront communiquées à tous les concurrents ayant retiré ledit dossier et publiées sur le portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma.

Lorsque ces modifications nécessitent le report de la date de la séance d'ouverture des plis, ce report doit intervenir par un avis modificatif dans les mêmes conditions prévues à l'article 23 du décret n° :2-22-431 du 08 mars 2023 relatif aux marchés publics et dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du lendemain de la date de la dernière publication de la modification sans que la date de ladite séance ne soit antérieure à celle initialement prévue.

Article 7 : Répartition en lots

Le présent appel d'offres concerne un marché lancé en lot unique.

Article 8 : Retrait des dossiers d'appel d'offres

Le dossier d'appel d'offres doit être téléchargé à partir du portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchéspublics.gov.ma.

Article 9 : Information des concurrents

Les demandes d'informations ou renseignements formulées par les concurrents doivent être adressées dans un délai de sept (07) jours au moins avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis au bureau du maître d'ouvrage sis à la Division des équipements et infrastructures.

Tout éclaircissement ou renseignement fourni à un concurrent à sa demande sera communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents qui ont retiré le dossier d'appel d'offres.

Les éclaircissements ou les renseignements seront également publiés sur le Portail des Marchés publics et communiqués aux membres de la commission de l'ouverture des plis.

Article 10 : Contenu et présentation des dossiers des concurrents

Conformément aux dispositions de l'article 32 du Décret précité, le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant les mentions suivantes :

- Le nom et l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché ;
- La date et l'heure de la séance publique d'ouverture des plis ;
- L'avertissement que « les plis ne doivent être ouverts que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance d'examen des offres ».

Ce pli contient trois enveloppes comprenant pour chacune :

- a) La première enveloppe : le dossier administratif, le dossier technique et le CPS paraphé sur toutes les pages et le règlement de consultation paraphé et signé portant la mention « lu et accepté ». Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention « dossier administratif et technique » ;
- b) La deuxième enveloppe : l'offre technique du soumissionnaire. Cette enveloppe doit être cachetées porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention « offre technique » ;
- c) La troisième enveloppe : l'offre financière du soumissionnaire : Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention « offre financière » ;

Article 11 : Dépôt des plis des concurrents

Les concurrents doivent déposer leurs dossiers par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchéspublics.gov.ma.

Article 12 : Retrait des plis

Conformément aux dispositions de l'article 35 du Décret n° 2-22-431 précité et de l'article 14 de l'arrêté du Ministre délégué auprès de la Ministre de l'Economie et des Finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) , tout pli déposé ou reçu électroniquement peut être retiré, par le concurrent, antérieurement au jour et à l'heure fixés pour la séance d'ouverture des plis.

Le retrait de tout pli s'effectue au moyen du même certificat électronique ayant servi au dépôt de ce pli.

Les informations relatives audit retrait sont enregistrées automatiquement sur le registre de dépôt des plis.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions prévues au présent chapitre et avant la date limite de remise des plis.

Article 13 : Délai de validité des offres

Les soumissionnaires qui n'ont pas retiré définitivement leur pli dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus resteront engagés par leurs offres pendant un délai de soixante (60) jours, à compter de la date d'ouverture des plis.

Si, dans ce délai, le choix de l'attributaire ne peut être arrêté, le Maître d'Ouvrage pourra demander aux soumissionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, de prolonger la validité de leurs offres. Seuls les soumissionnaires qui auront donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Maître d'Ouvrages resteront engagés pendant le nouveau délai.

Article 14 : Critères d'appréciation des capacités techniques et financières des concurrents

La commission apprécie les capacités financières et techniques en rapport avec la nature et l'importance des prestations objet de l'appel d'offres et au vu des éléments contenus dans les dossiers administratif et technique de chaque concurrent.

Article 15 : Critères d'évaluation des offres

Les offres seront jugées sur la base des critères d'évaluation cités ci-dessous et de l'offre financière.

L'évaluation des offres se déroulera en trois phases comme suit :

- Evaluation technique des candidats,
- Evaluation des offres financières,
- Evaluation globale des offres.

Evaluation technique des candidats :

Les critères énumérés ci-après sont assortis de la grille de notation ci-dessous :

1. Moyens Humains.
2. Méthodologie.
3. Planning ou programme du travail.

A l'issue de cette phase, chaque proposition qui répond aux exigences du CPS et du présent règlement de la consultation sera dotée d'une note technique (Nt) sur 100 suivant les critères suivants :

A- Moyens Humains : 70 points

Le BET doit obligatoirement présenter :

- I- **Equipe technique exigé pour assurer le suivi des travaux justifié par le CV et le diplôme certifiés conformes à l'Original :**

1- Diplôme de l'Effectif encadrement global technique de la société : (10 points)

- a. CV +Diplôme d'Un (01) Chef de projet ingénieur d'Etat en génie civil (02 Pts).
- b. CV +Diplôme d'Un (01) Ingénieur spécialité routes ou VRD (02 Pts).
- c. CV +Diplôme Un (01) Ingénieur spécialité hydraulique (02 Pts)
- d. CV +Diplôme Un technicien topographe (02 Pts).
- e. CV +Diplôme Technicien en génie civil (ou cadre supérieur ayant la même spécialité) assurant le suivi permanent sur chantier (02 Pts).

La note max est de 10 points.

2- L'expérience de l'équipe proposée : (60 points)

Chacun des membres de cette équipe est noté suivant le tableau ci-après :

Personnel proposé	Années d'Expérience	Note
Chef de projet ingénieur d'Etat en génie civil	Plus de 10 ans	20
	Entre 05 et 10 ans	10
	Moins de 05 ans	05
Ingénieur spécialité routes ou VRD	Plus de 10 ans	15
	Entre 05 et 10 ans	05
	Moins de 05 ans	01
Ingénieur spécialité hydraulique	Plus de 10 ans	15
	Entre 05 et 10 ans	05
	Moins de 05 ans	01
Un technicien topographe	Plus de 10 ans	05
	Entre 05 et 10 ans	01
	Moins de 05 ans	0
Technicien en génie civil (ou cadre supérieur ayant la même spécialité) assurant le suivi permanent sur chantier	Plus de 10 ans	05
	Entre 05 et 10 ans	01
	Moins de 05 ans	0
Total Maximal	--	60

La note max est de 60 points.

(La note maximale est fixée à 70 points)

B- Méthodologie : 10 points

L'appréciation de ce critère est liée à l'évaluation de la note méthodologique ou le mémoire technique proposé et détaillé par le concurrent pour la réalisation des prestations objet du marché en examinant sa conformité avec les exigences du CPS, le résultat de l'analyse des dossiers des études réalisées, et en prenant en considération éventuellement les améliorations proposées par le concurrent qu'il juge nécessaires pour la bonne réalisation des prestations, bien sur le concurrent doit prendre en considération l'étude d'impact sur l'environnement et la conception paysagère des sites et sera notée comme suit :

Méthodologie et amélioration des termes de références de la présente consultation:

- Approche adoptée non conforme ou présentant des réserves sur les termes de références du CPS : 00 Pts
- Approche proposée conforme au CPS sans aucun axe d'amélioration supplémentaire : 05 Pts
- Approche proposée conforme et bien détaillé à ce qui a été demandé dans le CPS et présente des améliorations supplémentaires : 10 Pts

La note max est de 10 points.

C- Planning ou programme de travail : 20 points

Cette partie sera notée sur 10 points et concernera le programme de travail pour la réalisation de la présente prestation. Ce programme de travail doit être justifié par des plans de contrôle et de suivi du déroulement des Travaux. Il sera en outre justifié par un planning d'intervention des différents membres de l'équipe proposée par le concurrent. Ce dernier se réserve le droit de proposer des améliorations par rapport aux termes de références de la présente consultation. Ces améliorations une fois acceptées par se traduiront par une majoration de la notation par rapport aux autres concurrents. La note maximale octroyée est égale à 10 points et dépendra de la qualité du programme de suivi et contrôle des travaux proposés et des éventuelles améliorations par rapport au CPS

	Critère de notation	Note obtenue
planning de la présente consultation	Non conforme à la prestation demandée	00 point
	Conforme au CPS sans aucun axe d'amélioration supplémentaire	05 points
	Conforme, bien détaillée et présente des	10 points

	améliorations supplémentaires	
chronogramme	Non conforme à la prestation demandée	00 point
	Conforme au CPS sans aucun axe d'amélioration supplémentaire	05 points
	conforme à la prestation demandée	10 points

Toute notation technique inférieure strictement à 70 points conduit au rejet de l'offre du concurrent concerné.

Evaluation de l'offre financière

Les offres financières des concurrents sont évaluées et une note financière (NF) sera attribuée à chaque offre en fonction de la formule ci-après :

$$\text{La note NF} = 100 \times \frac{\text{Offre financière la moins disante}}{\text{Offre financière proposée par le candidat}}$$

La note technico-financière (NTF) de chaque concurrent sera calculée en faisant la somme de la note financière (NF) et la note technique (NT) pondérées respectivement par les coefficients de 30% pour l'offre financière et de 70% pour l'offre technique.

$$\text{NTF} = 0,8 \times \text{NT} + 0,2 \times \text{NF}$$

Le soumissionnaire ayant obtenu la note technico-financière (NTF) la plus élevée sera déclaré attributaire du marché. Cette offre est considérée comme l'offre économiquement la plus avantageuse.

Article 16: Monnaie de paiement

Conformément aux dispositions de l'article 21 paragraphe 3 du décret n° 2-22-431 précité, le dirham est la monnaie dans laquelle doivent être exprimés les prix des offres présentées par les soumissionnaires.

Article 17: Langue d'établissement des pièces des offres :

Les pièces des offres présentées par les concurrents doivent être établies en langue arabe ou française.

Lu et accepté par

Le Maître d'ouvrage

